



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZ. VIII CIVILE

così composta:

dott. Franca Mangano Presidente

dott. Riccardo Massera Consigliere

dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

S e n t e n z a

nella causa civile di II° grado iscritta al n.5894 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza collegiale del 13-6-2024 e vertente

tra

Parte_1 (cf. *P.IVA_1*), in
persona dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in *Pt_1* viale Giulio Cesare n.71, presso lo
studio dell'avv. Gianluca Indaco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti

Appellante

e

Controparte_1 (cf. *CodiceFiscale_1*), elett.te dom.ta in *Pt_1* via di S. Costanza n.32,
presso lo studio dell'avv. Manrico Maria Colazza che la rappresenta e difende in virtù di procura
in atti

Appellata e appellante incidentale

Oggetto: appello avverso la sentenza n.15836/2019 emessa dal Tribunale di Roma

IN FATTO E IN DIRITTO

All'udienza collegiale del 30 maggio 2024 non essendo comparsa alcuna delle parti, la Corte, ai sensi dello art. 309 c.p.c., disponeva un rinvio al 13 giugno 2024.

All'udienza del 13 giugno 2024 le parti non comparivano.

Atteso che la comunicazione del disposto rinvio ex art. 309 c.p.c. è rituale, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. 112/08, l'estinzione del procedimento con sentenza secondo quanto previsto dall'art. 307 4° comma c.p.c..

Le spese processuali del presente grado vanno integralmente compensate.

p.q.m.

La Corte,

definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto dal *Parte_1* [...] , in persona dell'amministratore p.t., nei confronti di *Controparte_1* nonché sull'appello incidentale avverso la sentenza n.15836/19, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:

- a) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- b) dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado.

Così deciso in Roma, il 13-6-2024.

Il Giudice Ausiliario est.

dott. Edoardo Mancini

Il Presidente

dott. Franca Mangano